

0009077-78.2002.8.26.0417

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... pela suposta prática do crime de furto com abuso de confiança.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

Com efeito, não há prova suficiente nos autos para confirmar a autoria e a materialidade delitivas, razão pela qual é imperativa a absolvição do réu, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

Afinal, a condenação criminal exige um grau de certeza que deve defluir das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

1ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista-SP - cep 19700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0009077-78.2002.8.26.0417 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0009077-78.2002.8.26.0417

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 45/2002 - Delegacia de Polícia de Paraguaçu Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ CARLOS DIAS DO PRADO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEITOR MOREIRA DE OLIVEIRA

Vistos.

JOSÉ CARLOS DIAS DO PRADO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, porque, supostamente, no mês de janeiro de 2002, em horário incerto, no Diretório Acadêmico no Campus Universitário da FUNGE, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, com abuso de confiança, coisa alheia móvel, consistente em uma geladeira, modelo 280 litros, cor azul, um microcomputador Pentium com teclado, mouse e impressora jato de tinta, e um televisor marca LG, 20 polegadas, em cores, avaliados em R\$ 900,00 (novecentos reais), conforme auto de avaliação indireta.

A denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2003 (fl. 104).

Devidamente citado, a acusada apresentou defesa prévia (fl. 233).

Durante audiência de instrução e julgamento foi colhido o das testemunhas, e realizado o interrogatório do réu conforme mídias anexas aos autos.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação para absolver o réu.

A defesa do réu igualmente requereu a absolvição do réu.

Os autos vieram-me concluso.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal proposta contra José Carlos Dias Do Prado pela suposta prática do crime de furto com abuso de confiança.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

Com efeito, não há prova suficiente nos autos para confirmar a autoria e a materialidade delitivas, razão pela qual é imperativa a absolvição do réu, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

Afinal, a condenação criminal exige um grau de certeza que deve defluir das provas e que, definitivamente, não se obteve no caso dos autos.

Senão, vejamos a prova oral colhida em audiência.

Em juízo, a vítima Jatir Ramos Vieira declarou que: “não se lembra dos fatos, e lembra muito vagamente da pessoa de José Carlos Dias, acha que ele era presidente do Diretório, que não consegue precisar os fatos porque faz muito tempo, que reconhece sua assinatura na declaração em solo policial, mas não se lembra dos fatos em questão, nem de ir à delegacia”.

Em juízo, a testemunha Jorge Luis Palota disse que: “não se recorda sobre os fatos, mas que se deu o depoimento na delegacia é verdade, lembra apenas que quando a nova gestão assumiu alguns objetos haviam sumido”.

Em juízo, a testemunha André Fernando Frazão disse que: “os fatos foram em 2002, estudava na faculdade e entrou no diretório como vice presidente, e quando frequentava o diretório via que tinha geladeira, televisão e quando assumiu não tinha mais nada, e o próprio reitor falou para realizarem um boletim de ocorrência porque iria sobrar para a nova gestão pagar, e por esse motivo fez o boletim de ocorrência. Não sabiam se o acusado havia comprado esses bens com o dinheiro dele ou com o dinheiro do Diretório, que depois do boletim de ocorrência nunca mais ninguém falou nada, o novo diretório foi fazendo premiações e compraram outra geladeira, televisão”.

Em juízo, a testemunha Anelcindo Souza Júnior declarou que: “se lembra muito pouco, já se passaram praticamente 20 anos, nunca mais teve contato com o pessoal. Que se recorda que fez parte do diretório acadêmico por um momento, mas depois se afastou. Que se recorda apenas da televisão e da geladeira, esta geladeira seria de José Carlos. Pelo que se recorda a geladeira era da república de José Carlos e a televisão sim, foi feito um evento, no qual não se recorda qual e com o recurso desse evento ela foi adquirida, não tem 100% de certeza disso, mas o que conseguiu puxar na memória foi essa configuração. Que não sabe se José Carlos levou algum objeto embora porque o declarante saiu antes do fim do mandato. A TV ficava dentro do diretório. Acredita que o presidente não tinha autorização para tirar a TV de lá”.

Em juízo, a testemunha Graciano Lisboa Netto declarou que: “era do diretório acadêmico, viu que era o diretor social, nem se lembrava de sua função. A recordação que tem é que no diretório desde o início de sua faculdade em 1996, sempre teve fogão, geladeira, computador. Não se recorda se esses bens já estavam lá, se estavam lá quando saiu, de quem era esses bens, sabe que sempre teve fogão, geladeira e computador, não tem conhecimento se José Carlos levou embora, o conhecimento que tem é que José Carlos era trabalhador, trabalhava como garçom na pizzeria dardanella, aos domingos trabalhava na churrascaria como garçom, sua família era do Paraná, ele morou com o declarante durante uns 2 anos. Que no diretório era um espaço pequeno, duas salas e um banheiro e um jardim externo, toda diretoria que entrava e saía sempre tinha móveis lá. Não se recorda se tinha televisão. Não sabe dizer como os bens do diretório foram adquiridos porque são várias gestões, cada diretoria ficava uns 3/4 anos e depois o diretório era composto por uma turma totalmente nova. Não se lembra se José adquiriu algum bem. Que morou em uma república com José, e lá havia geladeira, bem antiga, que também ia passando de geração. Não se recordava que prestou declaração na delegacia, mas viu o termo e esta assinado, então prestou declaração. Acha que esses produtos não foram localizados na posse de José Carlos, as pessoas se formam, vão embora e não tem mais contato. Sabe que José Carlos tinha a chave do diretório, mas acredita que a faculdade também tinha a chave, mesmo porque o prédio fica dentro das instalações

da faculdade, então algum diretor ou professor da faculdade deveria ter a chave, não só o aluno”.

Em juízo, a testemunha Fabiana Cintra Franco Kamguso declarou que: “esses fatos já fazem muito tempo, 20 anos, foi em 2002, a declarante se formou em 2001, então na época não estava na faculdade, mas na gestão da declarante se recorda que esses itens foram doados, isso está escrito em ata, que sua gestão foi 97/98, não foi presidente, era tesoureira, e tudo era anotado em ata, tudo o que comprava e que ganhava como doações, se recorda desses itens e acredita que foram itens de doação, não pode dar certeza porque faz muito tempo, acreditava que foram doados porque na época era muito caro comprar esses itens, mas tudo sempre foi anotado em ata, até um clipe que ganhava era anotado. Que na sua gestão já tinha esses itens. Não sabe dizer se José Carlos levou esses itens. Ficou sabendo que esses objetos sumiram, teve burburinhos no facebook, até já foi chamada para depor há muitos anos atrás em Bauru. Quem costumava ficar com as chaves do diretório era o presidente ou o vice-presidente”.

Durante interrogatório judicial, o acusado José Carlos Dias do Prado declarou que: “que os fatos não são verdadeiros, que na época não fazia mais parte do quadro do diretório acadêmico, já havia se formado e saído da cidade e estava trabalhando no nordeste, que fez a colação de grau no dia 05 de janeiro, mas antes disso já havia terminado a disciplina e não fazia mais parte do quadro de alunos que tinha acesso ao Diretório acadêmico e as instalações da faculdade. Que se formou em 2001 e colou grau no dia 05 de janeiro, que possui um documento sobre isso. Que depois que muda a chapa e assume a nova presidência, não faz ideia de quem assumiu. Que muita gente acessa o diretório acadêmico, como pessoal da limpeza, a secretaria, que o prédio do diretório era dentro da faculdade e era aberto, porque a cidade acessava por dentro da faculdade, o campus era aberto para a comunidade. Que é engenheiro agrônomo, casado, possui um filho de 14 anos. Que nem se lembra que havia prestado depoimento na delegacia, e mesmo após a leitura do depoimento não se lembra dos fatos, que faz muito tempo e está surpreso. Que quando foi embora de Paraguaçu foi com uma mão na frente e outra atrás, porque morava em república e as coisas ficavam na república porque são móveis velhos e usados. Que naquela época não tinha celular e nem telefone fixo, não se recorda se alguém falou algo sobre isso. Que quando chegava no diretório ele já estava aberto, outras pessoas possuíam a chave como a secretária e o pessoal da limpeza, e também o cara que fazia manutenção, e alguns membros do diretório, mas se recorda o nome dessas pessoas, pelo que se recorda não possuía chave, a secretária e a limpeza era quem abria e trancava. Que na faculdade possuía acesso 24 horas pelos cidadãos que cruzavam a rua por lá, do cemitério para a Avenida Galdino e não possuía câmeras de segurança. Que é conselheiro do CREA-MT”.

O acusado trouxe o certificado de conclusão de curso dentro da mídia fl. 452.

Pois bem.

Como se vê, não há prova segura de que o acusado tenha praticado o crime de furto mediante abuso de confiança.

As testemunhas não confirmaram a subtração dos bens por parte do réu, em decorrência do tempo, não se recordam dos fatos.

O réu negou seu envolvimento no delito.

Por conseguinte, não há prova cabal e segura para eventual condenação criminal. Ao contrário, impera inadmissível dúvida, que deve conduzir para a absolvição do réu. Em suma, tenho por precária a prova amealhada a possibilitar a prolação de um édito condenatório no tocante ao delito, de forma a se aplicar o princípio in dubio pro reo.

Tal princípio é basilar e universal, tanto que a doutrina estrangeira, nos escritos de MITTER MAYER, ressalta que, in verbis:

“No fim dos debates o Juiz só pode sentir-se dominado por um dos seguintes sentimentos: certeza da culpabilidade ou certeza contrária. Entre eles não há meio termo, e se a culpabilidade não está completa e legalmente provada, o acusado não é culpado. O mesmo que acontece no processo acusatório dá-se também no inquisitório. Naquele, não provando o autor, o réu é absolvido; neste, não provando a sociedade,

a quem como autora compete dar a prova, o indiciado deve ser definitivamente absolvido. Infligi qualquer prejuízo àquele que, não inteiramente convencido do crime foi absolvido da instância, e vos violareis o princípio sagrado que proíbe sujeitar um cidadão a sanção penal imposta pela lei do crime, quando não se prova que ele o cometesse" ("Tratado da Prova em Matéria Criminal" - Dr. C.J.A. MITTER MAYER - traduzido por Alberto Antonio Soares, 2ª ed., pag. 408, in RT 304/703).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência, in verbis:

"PROVA - Existência de indícios de autoria - Condenação - Impossibilidade: - Indícios de autoria são insuficientes a embasar édito de condenação, mister que se produza prova inconcussa, não bastando sequer alta probabilidade, sendo certo que estando o ânimo do Julgador visitado por dúvida razoável, outra decisão, que não a absolutória, não há que ser emanada, posto que o Processo Penal lida com um dos bens maiores do indivíduo: a liberdade" (TACrim Apelação nº 1.275.247/2 Rel. Jz. MARIANO SIQUEIRA j. em 12.12./2001).

"Para a condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio 'in dubio pro reo', contido no art. 386, VI, do Código de Processo Penal" (JTACrim/SP, 72/26).

"Apelação Criminal. Furto. Conjunto probatório frágil. Reconhecimento insuficiente. Observância do princípio in dubio pro reo. Absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Apelo provido" (TJSP Ap. Crim. nº 0002314- 89.2010.8.26.0123 Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, 16ª Câmara de Direito Criminal j. em 08.05.12).

Não houve nenhum relato consistente acerca da autoria do réu, não há provas contundentes, nem dos autos, nem oral, que gerem um nexa causal irrefutável entre o fato narrado da denúncia e o agir do réu.

Para que não restem dúvidas sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS - FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA - ABSOLVIÇÃO. É necessário embasamento em prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para um decreto condenatório. Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR:10647190035061001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 08/09/2020).

Em suma, não há prova robusta e sólida acerca da autoria delitiva, de modo que não há como afirmar ter sido o ora acusado, o autor do delito. A uma porque a narrativa das testemunhas não foi suficiente. A duas porque não há demais provas nos autos que apontem para o réu, de maneira certa e inequívoca, a prática do delito.

De rigor, portanto é a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, ABSOLVO o réu JOSÉ CARLOS DIAS DO PRADO da imputação contida na Denúncia - no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal - e o faço nos moldes do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Não há que se falar em condenação em custas processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

P. R. I.

Paraguacu Paulista, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA